



**МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

(МИНСТРОЙ РОССИИ)

Садовая-Самотечная ул., д. 10,
строение 1, Москва, 127994
тел. (495) 647-15-80, факс (495) 645-73-40
www.minstroyrf.ru

20.05.2021 № 20233-МА/03

На № _____ от _____

ООО «Смарт Аудит»

Б.В. Соколову

pbo301@mail.ru

Уважаемый Борис Владимирович!

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации рассмотрело обращение ООО «Смарт Аудит» от 24.03.2021 № 2/24-03-21 (вх. от 24.03.2021 № 29614/МС) по вопросу необходимости согласования специальных технических условий (далее – СТУ) и сообщает следующее.

Часть 8 статьи 6 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (далее - Технический регламент) определяет случаи, когда подготовка проектной документации осуществляется на основании СТУ, разрабатываемых и согласовываемых в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Требования к разработке СТУ, а также порядок направления и рассмотрения документации определены приказом Минстроя России от 30 ноября 2020 г. № 734/пр «Об утверждении Порядка разработки и согласования специальных технических условий для разработки проектной документации на объект капитального строительства» (далее – Порядок).

Согласно пункту 16 Порядка для согласования СТУ, содержащих одновременно технические требования, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон № 123-ФЗ), и Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (далее - Технический регламент) заинтересованное лицо обязано приложить документ по согласованию СТУ с федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию, а также по надзору и контролю в области обеспечения пожарной безопасности.

Пункты 4.11 СП 54.13330.2016, 6.9 и 6.27 СП 118.13330.2012 входят в Перечень утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 года № 985 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (далее – Перечень № 985) , при этом аналогичные требования содержатся в Сводах правилах включенных в Перечень утвержденный Федеральным Агентством по техническому регулированию и метрологии Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 14 июля 2020 года №1190 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона № 123-ФЗ.

СТУ содержащие исключительно отступления от обязательных требований, установленных Перечнем № 985, согласование с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию, а также по надзору и контролю в области обеспечения пожарной безопасности не требуется.

Пункт 4 порядка определяет, что разработка СТУ проводится в соответствии с техническим заданием застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения (далее - Заинтересованное лицо) проектной организацией и (или) научно-исследовательской организацией (далее - Разработчик).

При этом необходимость наличия в разработанных СТУ технических требований, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований Федерального закона № 123-ФЗ, и технических требований, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований Технического регламента, определяет Заинтересованное лицо по согласованию с организацией, осуществляющей разработку проектной документации для данного объекта, и Разработчиком.

Дополнительно информируем, что в соответствии с пунктом 2 Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 г. № 1009, письма федеральных органов исполнительной власти не являются нормативными правовыми актами.

В этой связи следует учитывать, что письма Минстроя России и его структурных подразделений, в которых даются разъяснения по вопросам, отнесенным к установленной сфере деятельности министерства, не содержат правовых норм, не направлены на установление, изменение или отмену правовых норм, а содержащиеся в них разъяснения не могут рассматриваться в качестве общеобязательных государственных предписаний постоянного или временного характера.

Заместитель директора – начальник
отдела разрешительной деятельности
Департамента разрешительной
деятельности и контроля

М.В. Андреянов

